



KYSTVERKET

PROSOLAR AS
Elsetvegen 65
3731 SKIEN

Deres ref.:

Vår ref.:
2025/1079-19

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Jan Olsen

Dato:
11.09.2025

Tillatelse til plassering av flytende solcelleanlegg - Skien Havneterminal - Vollsforden - Skien kommune - Telemark fylke

Kystverket viser til søknad fra CK Norbygg AS på vegne av Prosolar AS, datert 24. februar 2025. Kystverket gjorde 18. mars 2025 oppmerksom på at tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14 tredje ledd bokstav b og at det er Kystverket som er rette myndighet til å saksbehandle søknader om energianlegg i sjø. Vi fikk oversendt søknaden fra Grenland Havn IKS 15. april 2025 og fikk ytterligere dokumenter fra Prosolar AS 5. mai 2025.

Vedtak

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 tredje ledd bokstav b gir vi tillatelse til etablering av flytende solcelleanlegg ved Skien havneterminal.

Tillatelsen gis på følgende vilkår, jf. havne- og farvannsloven § 16:

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i denne tillatelsen/vist i vedlagte tegning og kartutsnitt.
2. Tiltakshaver skal sende inn P-melding før oppstart av arbeidet med å etablere tiltaket, herunder informasjonstekst, posisjon, oppstartstidspunkt og forventet ferdigstillelse til efs@kartverket.no. Informasjon om tiltaket må sendes til Efs i god tid for å komme med i neste utgivelse av Efs. Se [her](#) for frister. Det er tiltakshavers ansvar å sjekke fristene. Arbeidet kan ikke starte før meldingen er publisert.
3. Når tiltaket er ferdigstilt, skal tiltakshaver sende inn melding om kartrettelse til Kartverket. Meldingen skal inneholde følgende:
 - a. dokumentasjon om tiltaket 'as-built', fortrinnsvis på digitalt format (sosi, shape, gz).
 - b. kart (i hensiktsmessig målestokk der tiltaket er nøyaktig inntegnet)
 - c. posisjoner i WGS-84 datum
4. Informasjon om tiltaket sendes til Kartverket via [Rett i kartet Sjøkart](#) eller til efs@kartverket.no. Det skal sendes kopi til post@kystverket.no med emnetittel «ferdigstilt tiltak + saks/-referansesnummer».

Avdelinga for hav- og kystforvaltning

Sentral postadresse: Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no

Bankgiro: 7694 05 06766

Org.nr.: NO 874 783 242

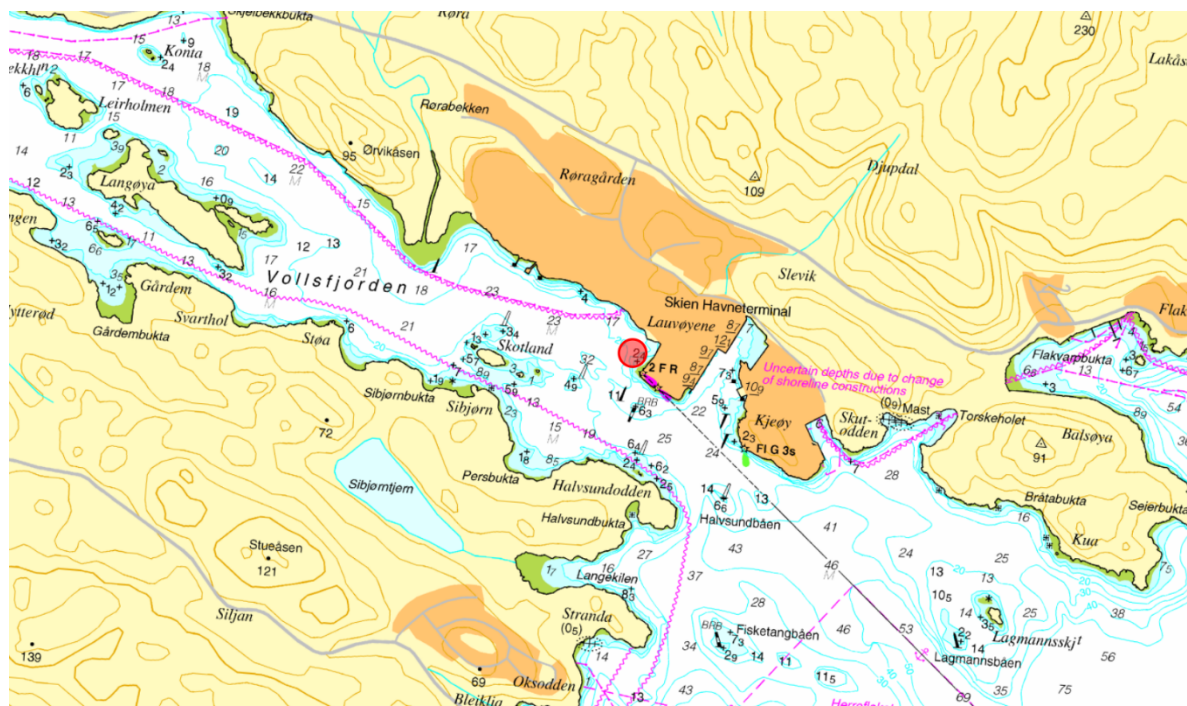
Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Hvis tiltaket senere fjernes permanent, skal informasjon om dette sendes til Kartverket via Rett i kartet Sjøkart. Kopi skal sendes til Kystverket til post@kystverket.no med emnetittel «fjerning av godkjent tiltak + saks/-referansenummer».

5. Anleggets ytterpunkt merkes med gult blinkende lys med karakterer LFI 5s. Farvannet er skjermet og det er ikke behov for intens karakter.
6. Ved permanent opphør av bruken av installasjonen/anlegget skal tiltakshaver sørge for fullstendig opprydding, herunder fjerning av installasjoner over og under vann. Fullstendig opprydding skal være fullført senest innen 6 måneder etter opphør. Melding om dette skal sendes Kystverket.

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder søknad om tillatelse til å etablere et flytende solcelleanlegg i Grenland Havn i Skien kommune. Tiltaket er midlertidig i inntil to år og etableres i to faser. Første fase omfatter et anlegg bestående av 9 flåter med et areal på ca. 270 m². Andre fase omfatter en utvidelse til totalt 54 flåter med et samlet areal på 1620 m². Samlet sett vil dette utgjøre 1890 m² i løpet av år to. Tiltaksområdet er avsatt til havn samt bruk og vern av sjø og vassdrag i kommuneplanens arealdel. Området er regulert til havn og havneområde i sjø gjennom reguleringsplan for Voldsfjorden industriområde.



Parter og andre interessenter har hatt anledning til å uttale seg om saken jf. forvaltningsloven § 16. Søknaden med relevant informasjon ble sendt til uttalelse med fire ukers høringsfrist. Kystverket har mottatt uttalelser og disse oppsummeres kort her:

- Norsk maritimt museum kjenner ikke til kulturminner på stedet og ser heller ikke behov for arkeologiske forundersøkelse.
- Fiskeridirektoratet ser ikke at det flytende solcelle anlegget rører ved deres interesser og har ingen innvendinger til at det gis midlertidig tillatelse.
- Skien kommune uttaler at tiltaket i utgangspunktet ikke er i tråd med plan. Siden tiltaket er midlertidig og ikke innebærer arealinngrep som setter synlige varige spor, så har ikke reguleringsplanen bindende virkning og således er tiltaket ikke i strid med plan.
- Grenland havn IKS vurderer at plasseringen ikke er i konflikt med ordinær havnevirksomhet. Det påpekes at det bør stilles krav til en forpliktende plan for beredskap og opprydding.
- Statsforvalterens miljøavdeling har ingen merknader til saken.
- Forsvarsbygg har ingen merknader til saken.

2. Kystverkets vurdering av saken

Etter Kystverkets vurdering kan omsøkte tiltak "*påvirke sikkerheten, ferdsele eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet*" og krever derfor tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14. Som tiltak regnes innretninger, naturinngrep og aktivitet jf. første ledd andre punktum. Flytende solcelleanlegg i sjø er ansett som energianlegg i sjø. Etter havne- og farvannsloven § 14 tredje ledd bokstav b, og Samferdselsdepartementets delegering er Kystverket tillatelsesmyndighet i saken.

Tillatelser etter havne- og farvannsloven § 14 kan ikke gis i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven jf. havne- og farvannsloven § 14 fjerde ledd. Skien kommune vurderer at omsøkte tiltak ikke er i strid med plan

2.1 Kystverkets vurdering av sjøtransport- og havneinteresser

Det er ikke registrert AIS data i umiddelbar nærhet av planlagte anleggslokasjon. Utenfor det omsøkte anlegget viser dataene at trafikken i området er moderat, 142 passeringer fra januar 2024 til mars 2025, med en betydelig andel på 108 passeringene utført av offshorefartøy og spesialfartøy. Trafikken varierer noe gjennom året, med en topp i sommermånedene.

Tiltaket vil ikke skape noen kjente utfordringer for sikkerhet eller framkommelighet i farvannet.

2.2 Havne og farvannsloven § 14 jf. § 1. Kystverkets ansvar for miljøvurdering.

Ved vurdering om det skal gis tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14 skal det også vurderes om tiltaket legger til rette for en "*miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann*" jf. havne- og farvannsloven § 1. Hensyn til miljø skal i henhold til forarbeider vurderes bredt. Kystverket er videre bundet av prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) som legger til grunn at et forvaltningsorgan må sikre at tiltaket sikrer biologisk mangfold og bærekraftig bruk og vern av områder. Det skal også gjøres en vurdering etter vannforskriften § 12 når det fattes enkeltvedtak som innebærer ny aktivitet eller nye inngrep i et område som omfattes av forskriften. Hensyn til miljøet skal vurderes opp mot tiltakets art og samfunnsnytte.

Tiltaket vurderes å ikke påvirke biologisk mangfold eller vannkvaliteten negativt og er i tråd med naturmangfoldloven og vannforskriften.

3. Konklusjon

På bakgrunn av vurderingene ovenfor har vi kommet til at vi kan gi tillatelse til søknaden om midlertidig etablering av flytende solcelleanlegg som omsøkt. Avgjørende for utfallet av saken har vært at tiltaket vurderes å ikke skape utfordringer for sjøtrafikken.

Det fremgår av havne- og farvannsloven § 16 siste ledd at tillatelsen faller bort hvis arbeidet med tiltaket ikke er satt i gang innen tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Kystverket kan forlenge fristen én gang med inntil tre år.

Vedtaket med vilkår finner du fremst i dette brevet.

4. Rett til å klage

Dette er et enkeltvedtak som søkeren og andre med rettslig klageinteresse kan klage på innen 3 – tre – uker etter at dette brevet er kommet frem. Se vedlagte *Orientering om klageadgang*.

Muligheten til å klage må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

Vi presiserer at vedtaket er basert på reglene i havne- og farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel kan tiltaket være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og det må tiltakshaver selv undersøke med kommunen. Videre må forholdet til kulturminnelovgivningen og forurensningsloven avklares med vedkommende myndighet.

Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold. Slike forhold er derfor ikke vurdert i forbindelse med dette vedtaket. Søkeren må selv innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller av domstolene.

Med hilsen

Ruben Alseth
avdelingsleder

Jan Olsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

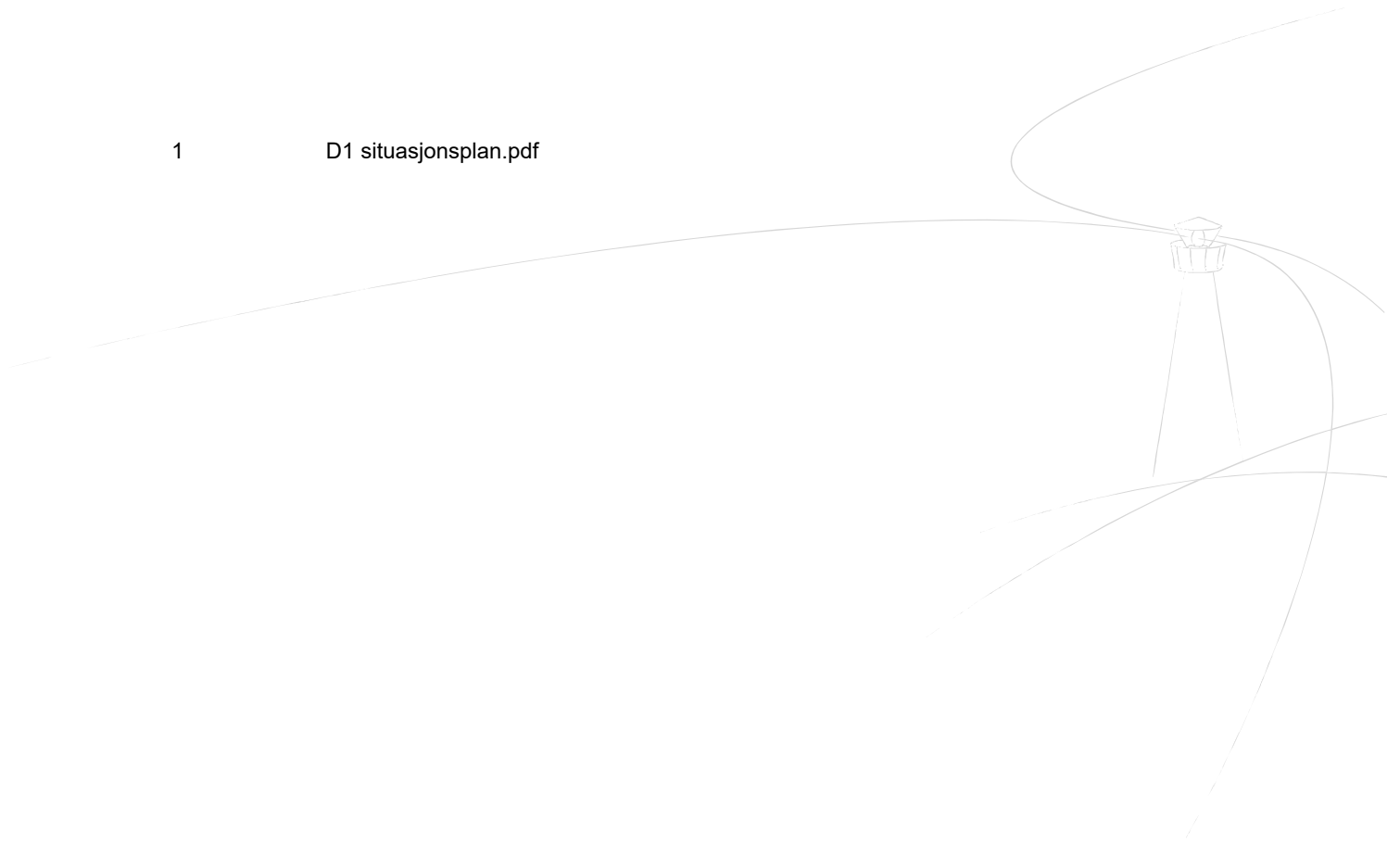
Eksterne kopimottakere:
Grenland Havn IKS

Strømtangvegen 39

3950

BREVIK

Vedlegg:
Vedlegg:



ORIENTERING OM KLAGEADGANG

KLAGEORGAN

Enkeltvedtak fattet av Kystverket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen skal sendes til Kystverket per e-post til post@kystverket.no eller per post til Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND.

KLAGEFRIST

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom frem, jf. forvaltningsloven § 29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer for sent, kan Kystverket se bort fra klagen. Det kan søkes om å få forlenget fristen, men da må man oppgi årsaken til dette, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31.

KLAGENS INNHOLD

Klagen må inneholde følgende, jf. forvaltningsloven § 32:

- hvilket vedtak det klages over
- den eller de endringer som ønskes
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

I tillegg bør man nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen må undertegnes.

UTSETTING AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET

Selv om det er klageadgang på et vedtak, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Førsteinstansen, klageinstansen eller annet overordnet organ, kan beslutte at vedtak likevel ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Man kan søke om å få utsatt gjennomføringen av et vedtak til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke om oppsettende virkning av klagen), jf. forvaltningsloven § 42. Begrunnet søknad sendes til den etaten som er førsteinstans for vedtaket. En avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages.

RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING

Med visse begrensninger har en part rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. Parten må i tilfelle ta kontakt med Kystverket. Man vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og reglene om saksbehandlingen.

KOSTNADER VED KLAGESAKEN

En part kan kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, jf. forvaltningsloven § 36. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret.

Det kan også søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Klageinstansen eller partens advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

KLAGE TIL SIVILOMBUDET

Hvis man mener å ha vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan man klage til Stortingets ombud for forvaltningen (Sivilombudet). Sivilombudet kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.